

最高法院刑事判決

115年度台上字第1640號

上訴人 李晉安

上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國114年1月6日第二審判決（114年度上訴字第3806號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第38229號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決究有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。

二、本件原判決以上訴人李晉安經第一審判決依想像競合犯，從一重論處犯三人以上共同詐欺取財罪刑並諭知沒收後，明示僅就第一審判決量刑部分不服而提起第二審上訴，經原審審理結果，撤銷第一審判決刑之部分，改判量處有期徒刑9月，已載敘審酌裁量之依據及理由，有卷存資料可資覆按。

三、上訴意旨略以：原判決量刑疏未詳酌其犯罪動機、目的、品行及生活狀況，復未依刑法第59條規定減刑，於法有違。

四、量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，乃事實審法院得依職權自由裁量之事項，故量刑判斷當否之準據，應就判決之整體觀察為綜合考量，苟已以行為人之責任為基礎，並斟酌

01 刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏
02 執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意指為違法，以為
03 第三審上訴之理由。原判決就上訴人所犯之罪，已記明如何
04 以行為人之責任為基礎，綜合審酌刑法第57條科刑等一切情
05 狀，依（修正前）詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減
06 輕其刑後，在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權，改判量
07 處所示之刑，核其量定之刑罰，已兼顧相關有利與不利之科
08 刑資料，就上訴人為圖自己利益而為本案犯行、犯罪動機、
09 素行、生活狀況等各情，併列為量刑審酌因素，客觀上並未
10 逾越法定刑度，亦與罪刑相當原則無悖，難認有濫用其裁量
11 權限之違法情形，自不得僅摭拾量刑未詳予記敘或擷取其中
12 片段，執以指摘原判決量刑違法。又應否依刑法第59條酌量
13 減輕其刑，法院本屬有權斟酌決定，故未酌減其刑，既不違
14 背法令，自不得執為提起第三審上訴之理由。原判決審酌上
15 訴人之犯罪情狀，認無可憫恕之事由，已闡述理由明確，未
16 依該條規定酌減其刑，亦不違法。

17 五、綜合前旨及其餘上訴意旨，無非就前述量刑裁量權之合法行
18 使，徒以自己說詞，任意指為違法，與法律規定得為第三審
19 上訴理由之違法情形，不相適合，應認其關於加重詐欺取
20 財、參與犯罪組織、一般洗錢、行使偽造私文書部分之上
21 訴，為違背法律上之程式，予以駁回。上開得上訴第三審部
22 分既因不合法而從程序上予以駁回，則與之有裁判上一罪關
23 係之刑法第216條、第212條行使偽造特種文書部分之上訴，
24 核屬刑事訴訟法第376條第1項第1款所列不得上訴於第三審
25 法院之案件，且未合於同條項但書例外得上訴第三審之要
26 件，自亦無從為實體上之審判，應併從程序上駁回。

27 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。

28 中 華 民 國 115 年 4 月 22 日

29 刑事第五庭審判長法官 段景榕

30 法官 汪梅芬

31 法官 宋松璟

01

法 官 何俏美

02

法 官 黃紹紘

03

本件正本證明與原本無異

04

書記官 陳珈潔

05

中 華 民 國 115 年 4 月 24 日